

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛФОР»

ОГРН 1257700073960, ИНН 7708447776, КПП 772901001
119530, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, дом 28,
строение 1

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ О ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

1. Общие положения. Термины и определения

1.1. В настоящем договоре публичной оферты, используются следующие термины и определения:
«**Акцепт**» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий договора (ст. 438 ГК РФ);
«**Заказ**» - решение Покупателя приобрести товар из ассортиментного перечня, указанное Покупателем при оформлении заявки в интернет-магазине;

«**Интернет-магазин**» - официальный сайт Продавца в сети Интернет, содержащий описание товара и/или фотоснимки с изображением товара, условия покупки и доставки товара покупателю, иную информацию, согласно правилам продажи товара дистанционным способом.

«**Оферта**» - публичное предложение Продавца неограниченному кругу лиц (физических и юридических) заключить с Продавцом договор купли-продажи (далее — «Договор») на условиях, содержащихся в договоре, включая все его приложения;

«**Платежные системы**» - совокупность операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов услуг информационного обмена, иностранных поставщиков платежных услуг, операторов иностранных платежных систем, поставщиков платежных приложений, необходимое для осуществления расчетов между «Покупателями» и «Продавцом»

«**Покупатель**» - физическое или юридическое лицо, принявшее в полном объеме и без исключений условия оферты (совершившее акцепт оферты) на условиях, содержащихся в договоре, путем оформления заказа в интернет-магазине lfour.ru на определенный вид товара.

«**Продавец**» - Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛФОР» (ОГРН 1257700073960, ИНН 7708447776, юридический адрес: 119530, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, дом 28, строение 1)

«**Сайт**» - интернет-сайт, имеющий адрес в сети интернет <https://lfour.ru>

«**Товар**» - перечень наименований категории «светильники светодиодные» и принадлежностей к ним, размещенный на официальном интернет-сайте <https://lfour.ru>

1.2. В соответствии со статьей 435 и пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ) данный договор является публичной офертой, и в случае принятия изложенных ниже условий физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой оферты, осуществляет оплату заказа в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ о розничной купле-продаже, Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Правила продажи товаров дистанционным способом, а также иные нормативные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

1.4. Подтверждение заказа Покупателем на сайте Продавца является акцептом настоящей оферты. При этом договор считается заключенным с момента подтверждения заказа менеджером Продавца.

1.5. На основании вышеизложенного, внимательно ознакомьтесь с текстом публичной оферты, и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Вам предлагается отказаться от покупки товаров, предоставляемых Продавцом.

1.6. Покупатель подтверждает свое согласие с условиями и ФЗ от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», установленными настоящим договором, а также с условиями оферты при оформлении заказа. Покупатель предоставляет информацию в связи с оформлением заказа в интернет-магазине.

1.7. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту, в связи с чем Покупатель обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в оферте, размещенной на Сайте. Уведомление об изменении настоящей оферты Продавец обязан разместить не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты их вступления в силу.

2. Предмет договора

2.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю товар, заказ которого осуществлен Покупателем через интернет-магазин, а Покупатель обязуется оплатить и принять товар, заказанный в интернет-магазине на условиях настоящего договора.

2.2. Настоящий договор регулирует реализацию товаров дистанционным способом, в том числе:

2.2.1. Добровольный выбор покупателем товаров на сайте Продавца;

2.2.2. Самостоятельное оформление Покупателем заказа на сайте Продавца;

2.2.3. Оплата Покупателем заказа, оформленного на сайте Продавца;

2.2.4. Передача заказа Покупателю в собственность на условиях, указанных в настоящем договоре.

2.3. Право собственности на заказ переходит к Покупателю с момента оплаты полной стоимости заказа. Риск случайного уничтожения или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактической передачи Товара Покупателю.

3. Порядок оформления и оплаты заказа

3.1. Интернет-магазин является собственностью ООО «ЭЛФОР» и предназначен для организации дистанционного способа продажи товаров через сеть Интернет.

3.2. При регистрации на Сайте Покупатель обязуется предоставить регистрационную информацию о себе (фамилия, имя; отчество (при наличии); фактический адрес доставки; адрес электронной почты; контактный телефон (мобильный, стационарный)).

3.3. Цены в интернет - магазине указаны в валюте Российской Федерации - рубль.

3.4. Цены на товар определяются Продавцом в одностороннем беспорядном порядке и указываются на страницах интернет - магазина.

3.5. Покупатель оплачивает заказанный товар способом безналичного расчета с использованием терминалов оплаты.

3.6. Указанная на сайте цена товара может быть изменена интернет - магазином в одностороннем порядке, при этом цена на заказанный и оплаченный Покупателем товар изменению не подлежит.

3.7. В случае возникновения у Покупателя вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, перед оформлением Заказа ему необходимо обратиться за консультацией к Продавцу.

4. Права и обязанности Сторон.

4.1. Обязанности Продавца:

4.1.1. С момента заключения настоящего договора обеспечить в полной мере исполнение всех обязательств перед Покупателем, в соответствии с условиями настоящего договора и действующего законодательства.

4.1.2. Обрабатывать персональные данные Покупателя и обеспечивать их конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством.

4.2. Продавец имеет право:

4.2.1. Осуществлять записи телефонных переговоров с Покупателем. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

4.2.2. Без согласования с Покупателем, передавать свои права и обязанности по исполнению договора третьим лицам. Продавец несет ответственность перед Покупателем в случае передачи своих прав и обязанностей третьим лицам.

4.2.3. Все изменения о товаре и его характеристиках, в том числе цены вступают в силу немедленно после публикации, и считаются доведенными до сведения Покупателя с момента такой публикации.

4.2.4. Информация о Покупателе может быть передана официальным органам строго в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.5. Информировать Покупателя посредством сети Интернет и/или телефонной связи, на указанный Покупателем номер телефона.

4.3. Покупатель обязуется:

4.3.1. Предоставить достоверную информацию при оформлении заказа: ФИО, электронную почту, номер контактного телефона, адрес доставки (индекс, регион, город, улицу и номер дома).

4.3.2. До момента заключения договора ознакомиться с содержанием публичного договора - оферты, условиями оплаты и доставки.

4.3.3. Оформить заказ и его доставку на условиях настоящего договора.

4.4. Покупатель имеет право:

4.4.1. В соответствии с ч. 4 ст. 497 ГК РФ Покупатель имеет право отказаться от исполнения договора розничной купли-продажи при условии возмещения продавцу необходимых расходов, понесенных в связи с совершением действий по исполнению договора. Продавец оставляет за собой право невыполнения обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, форс-мажорных ситуаций.

5. Оплата заказа.

5.1. Покупатель обязан оплатить заказанный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оформления Заказа.

5.2. Оплата Товара считается исполненной с момента списания денежных средств в размере 100% (ста процентов) предоплаты с расчетного счета Покупателя в банке, кредитной организации, оказывающей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации платежные услуги населению, в том числе с использованием электронных денежных средств или поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.

5.3. Договор купли - продажи считается заключенным с момента подтверждения заказа менеджером Продавца.

5.4. Просрочка уплаты Покупателем цены товара на срок свыше 5 (пяти) календарных дней является существенным нарушением настоящего договора. В этом случае Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, уведомив об этом Покупателя.

6. Доставка товара.

6.1. Доставка заказанного и оплаченного товара осуществляется после поступления оплаты на счёт Продавца.

6.2. Заказ будет доставлен после предварительного согласования по телефону. После отправки заказа дождитесь звонка оператора интернет магазина Ifour.ru. Покупатель должен проверить соответствие и целостность содержимого заказа в присутствии курьера. В случае, если Покупатель не выходит на связь, Продавец оставляет за собой право осуществить доставку в другой день.

Важно! *Неправильно указанный номер телефона, неточный адрес могут привести к задержке доставки. Будьте внимательны при оформлении заказа.*

6.3 Доставленный товар передается Покупателю по указанному им адресу, а при отсутствии Покупателя - любому лицу, предъявившему информацию о номере заказа, либо иное (в том числе электронное) подтверждение заключения договора розничной купли-продажи или оформление заказа, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором розничной купли-продажи, после предъявления квитанции или иного документа, подтверждающего произведенную Покупателем предоплату.

6.4 Обязанность Продавца по поставке Товара с условием о его доставке считается выполненной с момента подписания Покупателем или Уполномоченным лицом товаросопроводительных документов. Приемка Товара без замечаний лишает Покупателя права ссылаться на несоответствие фактически поставленного Товара Заказу или сопроводительному документу.

6.5. Право собственности на Товар и риски случайного повреждения и/или гибели Товара переходят на Покупателя с момента фактической передачи Товара и подписания им или Уполномоченным лицом товаросопроводительных документов при доставке Товара Покупателю.

6.6. Доставка Товара Покупателю осуществляется по адресу и в сроки, согласованные Покупателем и менеджером Продавца при оформлении заказа, либо Покупатель самостоятельно забирает товар со склада Продавца по адресу, указанному в п. 12 (Реквизиты магазина) настоящего Договора.

Точная стоимость доставки Товара определяется менеджером Продавца при оформлении заказа и не может быть изменена Покупателем после согласования

6.7. Покупатель вправе в любой момент времени отказаться от Заказа до момента его передачи в курьерскую службу доставки.

6.8. Неявка Покупателя или не совершение иных необходимых действий для принятия Товара могут рассматриваться Продавцом в качестве отказа Покупателя от исполнения Договора, в случае непредоставления Покупателем документального подтверждения объективности неявки.

7. Возврат и обмен товара.

7.1. Возврат и обмен Товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. При возврате или обмене Товара надлежащего качества денежные средства, оплаченные Покупателем за доставку Товара от Продавца к Покупателю, не возвращаются.

7.3. Все вопросы по обмену и возврату Товара ненадлежащего качества, если это не было оговорено Продавцом, производятся по телефону с оператором call-центра Продавца, по телефонам, размещенным на сайте.

7.4. Возврат товара надлежащего качества. В соответствии с п. 4 ст. 26.1. Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение семи дней.

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца. Качественные товары, не подлежащие обмену и возврату, указаны в перечне, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463.

7.5. Продавец не несет ответственности в случае неправильного выбора Покупателем характеристик или модификации товара, являющегося предметом данного договора.

7.6. Продавец вправе отказать в возврате Товара, если выяснится, что товар был в эксплуатации, и/или имеет механические повреждения (трещины, царапины, сколы, отсутствие упаковки и т.д.).

В случае корректной оформленной процедуры возврата продавец возвращает уплаченные за товар денежные средства в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления заявления Покупателя на счёт, указанный в заявлении.

7.7. При оплате платежной картой возврат денежных средств оформляется на карту, с которой была произведена оплата Заказа.

8. Форс-мажор

8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные события и обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, военные действия и т.д.

9. Обработка персональных данных

9.1. Оформляя Заказ на сайте <https://four.ru>, Покупатель подтверждает свое согласие на обработку Продавцом следующих своих персональных данных: ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес проживания.

9.2. Обработка персональных данных осуществляется Продавцом в целях предоставления информации об услугах, акциях лояльности, в маркетинговых, в иных коммерческих целях, а также с целью соблюдения требований законодательства РФ.

9.3. Покупатель дает согласие на осуществление любых действий в отношении своих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в электронном виде и на бумажном носителе), уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства.

Согласие Покупателя на обработку персональных данных подтверждается проставлением галочки (checkbox) в поле с текстом: «Я ознакомлен(а) и согласен(на) с условиями публичной оферты и Политикой обработки персональных данных».

9.4. Срок обработки персональных данных определяется достижением целей, для которых были собраны персональные данные, если иной срок не предусмотрен договором или действующим законодательством.

9.5. Продавец обрабатывает и обеспечивает конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.6. Покупатель может в любой момент отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив Продавцу уведомление посредством электронной почты на электронный адрес Продавца l4elfor@gmail.com с пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

10. Срок действия настоящего договора.

10.1. Стороны признают, что исполнение обязательств по настоящему договору начинается с момента оформления Покупателем заказа и присоединения к настоящему договору.

10.2. Настоящий договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

11. Прочие условия

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора (акцептованной Покупателем оферты Продавца) Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Покупателя, он должен обратиться к Продавцу.

11.3. Стороны примут все меры к разрешению споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении обязательств по договору или, в связи с этим, путем переговоров.

11.4. В случае если Стороны не пришли к соглашению, все споры подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ, в суде по месту нахождения Продавца.

11.5. По вопросам оплаты, качества, своевременности получения услуг и другим вопросам в рамках настоящего Договора обращайтесь по телефону +7 (925) 141-11-14 или по электронной почте: l4elfor@gmail.com

12. Адреса, реквизиты Продавца

Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛФОР»; Адрес: 119530, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, дом 28, строение 1, ИНН 7708447776, КПП 772901001, ОГРН 1257700073960, E-mail: l4elfor@gmail.com, тел: +7 (925) 141-11-14
Генеральный директор – Ю.Н. Матрохина